

Interne Vergabe- und Rechtsakte

Fallvarianten für Insolvenzplan, Asset Deal und Interimslösung

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Fallvarianten: Insolvenzplan, Asset Deal und Interimslösung

Aktenvermerk der Zentralen Vergabestelle vom 02.11.2026 zur internen Vorbereitung der Entscheidung über Fortführung, Erwerbereintritt, Interimsvergabe oder Neuausschreibung.

Entscheidungsbaum

Variante	Kernfrage	Tendenz
Insolvenzplan, gleicher Rechtsträger bleibt Auftragnehmer	Ist der ursprüngliche Auftragnehmer trotz Insolvenzplan weiterhin geeignet und leistungsfähig?	Kein Auftragnehmerwechsel, aber Eignung, Sicherheiten und Ausschlussgründe neu prüfen.
Asset Deal mit Betriebsteilübergang	Übernimmt die Erwerberin Personal, Betriebsmittel, Know-how und Vertragspflichten so, dass sie funktional an die Stelle der NordSys Services GmbH tritt?	§ 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB kann greifen.
Asset Deal nur mit Vertragsabtretung	Wird nur der lukrative Vertrag übernommen, ohne die operative Leistungsorganisation?	Hohes Risiko einer wesentlichen Änderung und Neuausschreibungspflicht.
Share Deal	Bleibt derselbe Vertragspartner bestehen, während Gesellschafter wechseln?	Meist kein Auftragnehmerwechsel, aber Kontrolle, Ausschlussgründe und Umgehungsrisiko prüfen.
Nachunternehmer springt dauerhaft ein	Übernimmt ein Nachunternehmer die Hauptleistung, ohne selbst Vertragspartner zu werden?	Prüfen, ob faktisch ein neuer Hauptauftragnehmer entsteht.
Leistung bricht sofort weg	Ist die kommunale IT ohne Übergang akut gefährdet?	Eng befristete Interimsvergabe dokumentieren und parallel Neuvergabe vorbereiten.

VK-Antragsfolgen

Rolle	Praktischer Antrag
Vergabestelle	Zurückweisung des Nachprüfungsantrags, hilfsweise Nachforderung konkreter Eignungsnachweise, weiter hilfsweise Gestattung einer kurzen Interimsfortführung.
Erwerberin	Beiladung, Zurückweisung, Feststellung der funktionalen Betriebskontinuität, hilfsweise Nachreichfrist.
Konkurrent	Untersagung des Erwerbereintritts, Feststellung wesentliche Änderung, Akteneinsicht, Interimsvergabe oder Neuausschreibung.

Belegcheck

Vor jeder Zustimmung müssen mindestens vorliegen:

1. Insolvenzunterlage oder Planstand.
2. Erwerbs- oder Übertragungsvertrag mit Leistungsbezug.

3. Personal- und Betriebsmittelübergang.
4. Nachweis der ursprünglichen Eignungsanforderungen.
5. Erklärung, dass Preis, Laufzeit, Leistungsumfang und Risikoverteilung unverändert bleiben, sowie ein positionsgenaueres Schwärzungskonzept für die Akteneinsicht vor der Vergabekammer.

Freigaberegeln und Stoppsignale

Eine Fortführung ohne neues Vergabeverfahren wird nur empfohlen, wenn die Erwerberin in den leistungsprägenden Betriebsteil einrückt, die ursprünglichen Eignungsanforderungen erfüllt und neben dem Auftragnehmernamen keine weitere wesentliche Vertragsänderung eintritt. Die Freigabe ist zu versagen oder bis zur Klärung zurückzustellen, sobald einer der folgenden Befunde vorliegt:

Stoppsignal	offener Nachweis	vorläufige Rechtsfolge
Übertragung beschränkt sich im Wesentlichen auf den öffentlichen Auftrag	Personal-, Asset- und Kundenübergang	Neuausschreibungspflicht vertieft prüfen
Preis, Laufzeit oder Haftung werden zugunsten der Erwerberin geändert	vollständige Vertragssynopse	Änderungen abtrennen oder Gesamtvorgang neu bewerten
ursprüngliche Eignung ist nicht belastbar belegt	Register, Versicherung, Personal und Sicherheitsaudit	kein Vollzug bis zum positiven Recheck
Betrieb droht vor Abschluss der Prüfung auszufallen	dokumentierter Mindestbedarf und Marktansprache	eng befristete Interimslösung getrennt entscheiden

Vergabestelle und Rechtsamt zeichnen die Tatbestandsmatrix gemeinsam ab. Das Fachamt bestätigt gesondert, dass der Leistungskern tatsächlich mit Personal, Systemen und Verantwortlichkeiten übergeht; die Insolvenzunterlagen allein ersetzen diese Feststellung nicht.